

0014940-95.2017.8.26.0576

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Luis Guilherme Pião

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Renan Ricardo Barbosa Machado

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Guilherme Pião

Vistos.

RENAN RICARDO BARBOSA MACHADO, qualificado nos autos, foi processado como incurso no delito previsto no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, porque no dia 24 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

2ª Vara Criminal

R. Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-070

0014940-95.2017.8.26.0576 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0014940-95.2017.8.26.0576

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Renan Ricardo Barbosa Machado

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Guilherme Pião

Vistos.

RENAN RICARDO BARBOSA MACHADO, qualificado nos autos, foi processado como incurso no delito previsto no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, porque no dia 24 de novembro de 2016, por volta das 08 horas e 25 minutos, na Rua Nhandeara, bairro Eldorado, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, subtraiu,

mediante emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, um celular Samsung Galaxy Gran Duos e um Apple iPhone 5S, este avaliado em R\$ 1.281,55 (mil e duzentos e oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), para si, mediante grave ameaça, pertencentes à vítima.

Segundo a denúncia, na data dos fatos, a vítima caminhava pela Rua Nhandeara quando foi surpreendida por dois indivíduos em uma moto vermelha, sendo que o acusado, que estava na garupa e munido de uma garrucha calibre 32 de dois canos, desceu e anunciou o assalto, exigindo a entrega de seu celular Samsung Galaxy Gran Duos. Não satisfeito, o réu ainda tomou a bolsa da vítima, que continha, em seu interior, um celular Apple iPhone 5S. Sucessivamente, voltou à motocicleta e empreendeu fuga. A denúncia foi recebida à pág. 44, o acusado foi regularmente citado (págs. 49/52) e apresentou resposta à acusação (pág. 56).

Folha de Antecedentes a págs. 60/68 e certidões criminais a págs. 76/78 e 80

Durante a instrução criminal foi inquirida a vítima e foi interrogado o réu (págs. 92/93).

Em alegações finais, o Dr. Promotor de Justiça requereu a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia (págs. 89/90).

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu, por insuficiência de provas, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (págs. 90/91).

Foi prolatada sentença condenatória, e pelo V. Acórdão datado de 08/08/2019, foi declarada a nulidade de todos os atos processuais praticados a partir da audiência de instrução, debates e julgamento ocorrida em 17 de julho de 2018, determinando-se a realização de nova audiência, procedendo-se com o reconhecimento pessoal do acusado (págs. 157/162).

As partes se manifestaram pleiteando, ambas, a absolvição por falta de provas.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal não procede, devendo o acusado ser absolvido por insuficiência probatória.

Vejamos.

Em que pese a materialidade delitiva restar comprovada pelo boletim de ocorrência acostado a págs. 7/11, pelo auto de reconhecimento fotográfico (pág. 12), auto de avaliação indireta (págs. 30/32), o mesmo não se dá em relação à autoria, já que a vítima não foi localizada para realizar o reconhecimento pessoal do acusado, prova esta considerada imprescindível.

Em juízo, a vítima Joseane Luzia Thomaz da Silva afirmou que estava em um ponto de ônibus quando foi abordada por dois assaltantes, sendo que um deles lhe apontou uma garrucha e exigiu que ela entregasse sua bolsa que continha alguns objetos e seu celular. Depois dos fatos, viu uma foto de Renan em uma rede social, na internet, e foi até a Delegacia onde procedeu ao reconhecimento do réu, sem sombra de dúvidas. Acrescentou que Renan estava na garupa e lhe apontou a arma durante o roubo (pág. 92).

Interrogado, o réu Renan Ricardo Barbosa Machado negou os fatos. Disse que foi preso por um assalto praticado em novembro de 2016, crime que praticou usando uma garrucha, e, após isso, foi indagado pelo Delegado a respeito do crime descrito na denúncia, tendo negado seu cometimento (pág. 93).

Embora haja evidências da prática do crime pelo acusado, anoto que, em razão da nulidade de todos os atos processuais praticados a partir da audiência de instrução para que fosse realizado o ato formal de reconhecimento pessoal do acusado, bem como considerando que a vítima não fora mais localizada, em que pese os esforços depreendidos, imperiosa se faz a absolvição do réu.

Estabelece o artigo 155 do Código de Processo Penal:

“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Assim sendo, embora seja perfeitamente possível valer-se das provas colhidas durante a fase investigatória, elas devem ser corroboradas, posteriormente, em

juízo, e devem estar em harmonia com as provas coletadas sob o crivo do contraditório. No caso em tela, considerando que a vítima não fora localizada para proceder ao reconhecimento pessoal do acusado, prova esta indispensável para embasar o decreto condenatório, outra solução não há, senão a absolvição do acusado, nos moldes propostos pelo Ministério Público e pela Defesa. Ante o exposto, diante do mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia, e em consequência ABSOLVO o acusado RENAN RICARDO BARBOSA MACHADO, qualificado nos autos e portador do RG 48.561.369 das sanções previstas no 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

P. R. I. C.

São José do Rio Preto, 17 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA